

1500086-73.2021.8.26.0546
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fabio Rodrigues Fazuoli
Comarca: Mogi-Mirim
Foro: Foro de Mogi Mirim
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 04/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
VITORIA DANTAS FEITOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

VITORIA DANTAS FEITOSA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo artigo 33 caput c.c. artigo 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de março de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi-Mirim
Foro de Mogi Mirim
3ª Vara
Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim - SP - cep 13800-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500086-73.2021.8.26.0546 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500086-73.2021.8.26.0546
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
VITORIA DANTAS FEITOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

VITORIA DANTAS FEITOSA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo artigo 33 caput

c.c. artigo 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de março de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Édson Lúcio Pateli, nas imediações do estabelecimento de ensino Escola Estadual São Judas Tadeu, da Praça Direitos Humanos e do Centro Dia do Idoso, no Bairro Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros pessoas, dez porções de cocaína, sem autorização e em desacordo de determinação legal e regulamentar.

Defesa prévia a fls. 80/81. Denúncia aditada a fls. 161/162. Recebimento do aditamento e determinada a manifestação da defesa a fls. 163. Manutenção da denúncia a fls. 172/174. Em audiência, realizou-se o interrogatório e foram ouvidas testemunhas.

Em debates, o Ministério Público analisa a prova produzida para pugnar pela procedência da ação.

A Defesa pugna pela improcedência e, subsidiariamente, conversão em restritiva de direitos e fixação do regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/17, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo auto de constatação provisória de fls. 10, pelo laudo químico toxicológico positivo de fls. 147/149, pelo laudo de local de fls. 150/156, bem como pela prova oral colhida.

Resta discutir a autoria e a finalidade de tráfico. Nesse tocante, não há dúvidas de que a ré é a autora do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Com a ré foi encontrada certa quantidade de droga (10 porções de cocaína).

Havia dinheiro compatível com a venda de drogas.

A droga estava individualizada, de modo a facilitar a venda.

Tudo isso permite concluir que os entorpecentes seriam vendidos, não consumidos, com o que se afasta as teses defensivas da desclassificação.

É o que ensina a jurisprudência.

"Quem é apanhado em pleno *"iter criminis"*, como aqui, com considerável quantidade de substância entorpecente - 6,3 gramas de cocaína, devidamente embaladas e individualizadas em 10 invólucros -, repita-se, não tem como justificar a situação. Não há explicação razoável ou verossímil para tal atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.

Só por aí e já seria - e é verdadeiramente - indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o acusado.

Assim as narrativas dos diligentes e competentes Polícias Militares (i) Marcelo, f. 3 e 100 e (ii) Eliseu, f. 5 e 100.

Estoriam exatamente a ação, em correspondência de detalhes, unicidade de entendimento e ação.

Descrevem minuciosamente - unissonamente, reprise-se - como, durante patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o acusado que, ao notar a aproximação da viatura, apresentou atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Assim, realizada revista pessoal, os milicianos lograram êxito em localizar e apreender a substância entorpecente, além de R\$ 88,00, em espécie.

Questionado a respeito, o acusado confessou informalmente a prática de traficância. Evidentemente autênticos os relatos. O que leva à segurança condenatória.

E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da lei. Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao demais do contexto probatório.

A jurisprudência pátria, a esta altura, tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua essência.

Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado realmente praticou o delito imputado.

No vazio, portanto, as versões exculpatórias oferecidas pelo acusado - negando a prática delitiva e informando que o entorpecente apreendido destinava-se a seu próprio consumo, durante aproxima hora (!!!) -, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improváveis (f. 6 e 100).

Aceitar-se a versão do acusado, data venia, seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

O julgador, então, que é e deve ser homem de bom senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, trazendo consigo considerável quantidade de substância entorpecente - 6,3 gramas de cocaína -, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Tanto não é possível, na verdade, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se estará dando crédito maior a quem traz consigo e comercializa a droga, em plena ação delituosa.

Assim, o caso é de tráfico mesmo, e não porte de entorpecentes para uso próprio.

A descrição daquele pelos Policiais - cuja palavra, se viu, assume capital importância - mostra minuciosamente, a quantidade e o acondicionamento da droga, a confissão informal, bem assim as circunstâncias e o local da prisão, tudo a caracterizar o tráfico.

Quem é apanhado, como aqui, na posse de uma dezena de porções de entorpecentes, devidamente embaladas e individualizadas, com toda a indicação de que prontas para entrega a terceiros, não tem como justificar a situação, já se disse.

Traficância evidente.

Não há explicação razoável ou verossímil para tal posse de entorpecente, senão aquela que a entenda destinada a terceiros.

De sorte que não há se falar em uso, mas verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando as circunstâncias, exatamente como aqui, revelam o intuito de comércio. Condenação, dessarte, inevitável". (Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator LUÍS SOARES DE MELLO, Apelação Criminal nº 990.10.130565-8, Voto nº 20.699).

Ressalte-se, por outro lado, que o conjunto probatório é absolutamente harmônico. A ré confessou os fatos.

O testemunho policial foi minucioso e consistente.

A testemunha GM Adriano declarou que receberam informação de que duas moças traficavam pelo local dos fatos. Ao chegar, viram a acusada acompanhada por Jennifer. A acusada dispensou alguns tubetes de cocaína. Ela confessou a traficância. Jennifer disse que apenas estava junto por ser amiga da acusada, mas que não estava a vender drogas.

Isso foi confirmado pelo quanto declarado pela GM Juliana, segundo o qual receberam informação via CECOM de que duas moças traficavam pelo local dos fatos. Ao chegar, viram a acusada acompanhada por Jennifer. Com a acusada havia dinheiro em diversas notas trocadas e 10 eppendorfs. Ela confessou a traficância. Com Jennifer, nada havia de ilícito e disse que apenas estava junto por ser amiga da acusada. Jennifer confirmou que sabia que a acusada traficava. Não mais voltou a ver a acusada em pontos de tráfico.

É de se reparar que embora exista corrente minoritária questionando a validade da prova acusatória baseada exclusivamente na palavra de policiais, verdade é que o melhor posicionamento adota a não discriminação na qualidade dos depoimentos. De sorte que a palavra do policial que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que de outra pessoa qualquer.

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, HC 70.237, Relator Ministro Carlos Velloso - RTJ 157/94).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5, Relator Ministro Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Somente as divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência serão de tamanho relevo a determinar a suspeição ou a imprestabilidade do testemunho. E isso não ocorreu.

A testemunha Jennifer em seu depoimento alegou que parou para falar com a acusada. Esclareceu, ainda, que no dia dos fatos, a acusada estava traficando.

O conjunto probatório é absolutamente harmônico. Os testemunhos são minuciosos e suficientes para amparar, junto com os demais elementos de prova, um decreto condenatório para o crime pelo qual a acusada foi denunciada.

O porte do entorpecente para a venda da droga foi praticado próximo ao estabelecimento de ensino Escola Estadual São Judas Tadeu, da Praça Direitos Humanos e do Centro Dia do Idoso, como demonstra o laudo de local.

O laudo de local dos fatos acostado é categórico em demonstrar que a infração criminal foi cometida nas imediações de estabelecimentos protegido e o fato de a prática do tráfico de drogas ocorrer nas imediações dos locais indicados no inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/06 já é suficiente para configurar a incidência da majorante, não se caracterizando punição objetiva. Nesse sentido é explicativa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no HC 219589/SP.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO PERTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ALEGADA IGNORÂNCIA DO FATO PELOS AGENTES. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Incide a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos quando o crime tiver sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo. A pena é elevada exclusivamente em função do lugar do cometimento da infração, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

Por tudo que se viu, há prova suficiente para a condenação. Existiu o crime mencionado. A traficância foi demonstrada. Há também provas da autoria. Assim sendo, a pena deve ser aplicada na forma da lei.

Por fim, resta analisar a eventual incidência da norma inserta no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

É de se reparar que diante da situação indicada na folha de antecedentes criminais juntadas ao processo, a acusada é primária e não ostenta maus antecedentes criminais. Assim, possível à aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial. Contudo, não se poderá realizar a redução da pena no máximo legal.

É que a norma inserta em referido parágrafo dá a hipótese de cabimento dessa causa de diminuição de pena e, também, os vetores que devem ser observados pelo juízo para a quantificação da efetiva diminuição. Eles se consubstanciam na maior proximidade ou distância da dedicação às atividades criminosas, dedicação a qual

culmina como ponto máximo na participação em organização criminosa. Quanto mais o comportamento do acusado de tráfico se organiza e profissionaliza, menor o grau de diminuição. No presente caso, não há prova suficiente de que a acusada participe de organização criminosa ou que se dedique à atividade criminosa com habitualidade. Mas inegavelmente havia certa quantidade de entorpecentes, e ela estava a ser praticado próximo a ambiente que incrementa as vendas. E tudo isso dá sinal indiscutível de maior organização e dedicação à atividade criminosa. Desse modo, a pena aplicada deve ser reduzida de 1/2, como se fará no tópico específico da dosimetria da pena.

Passo à fixação da pena.

A acusada não ostenta antecedente criminal. Por essa razão, sua pena base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Em razão da confissão e da menoridade relativa, atenuo sua pena em 1/3, sem, contudo, reduzi-la, não podendo ficar aquém do mínimo legal (Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça).

Não há agravantes.

Diante da situação indicada em sua Folha de Antecedentes Criminais, procedo à aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial nos moldes supra indigitados para reduzir a pena em 1/2. Desse modo, fixo sua pena em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual resta convertida em definitiva por não encontrar outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.

Incidente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei número 11.343/06, aumento sua pena em 1/6, ficando a pena imposta em 02 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Desta forma a pena supra resta consolidada.

Considerando a quantidade de droga, a não existência de envolvimento posterior com o mundo do crime é caso de fixação do regime inicial aberto e substituição na forma infra.

Assim, é caso de aplicação do artigo 44 do Código Penal, pois a acusada não é reincidente, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e não há razão a indicar a não substituição. Assim, com base na norma inserta no artigo 44 §2º do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços a comunidade ou entidade assistencial, a ser fixada pelo juízo da execução, e prestação pecuniária equivalente a R\$ 1.212,00, em favor de fundo público com finalidade de tratamento da pandemia ou entidade pública com destinação social, nos termos do artigo 45, § 1º do Código Penal, corrigido a partir desta sentença e incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado para a ré, a ser definido pelo juízo da execução.

Para a hipótese de revogação, como já fundamentado acima, a ré cumprirá a pena em regime prisional aberto, nos limites do artigo 115 e seguinte da Lei das Execuções Penais.

Posto isto e o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal que a justiça pública move em face de VITORIA DANTAS FEITOSA para com fundamento no artigo 33 caput e c.c. artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LA a uma pena de 02 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída na forma supra, e 291 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Com o trânsito, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Condeno a acusada no pagamento das custas, na forma da lei.

Com o trânsito, oficie-se autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se o caso.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, se o caso, no momento processual oportuno.

Por fim, declaro o perdimento do valor em dinheiro apreendido nestes autos em favor da União nos termos do artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tesouro Nacional encaminhando-se a importância

apreendida nos termos do provimento 20/06 da Corregedoria Geral de Justiça.
P. R. I. C.
Mogi Mirim, 04 de outubro de 2022.

FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA